

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 356

El día viernes 09 de octubre de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permiten reuniones personales). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen están presentes las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon, Marcela Fernández

CEPIA: Ana Margonari., Mario Macagno

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Marcelo Celoir, Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina.

Unidad Técnica: Nazareth Margonari, Concejales por la mayoría Carla Livelli, Concejales por la Minoría Gustavo Molina.

Visitantes: Concejales por la minoría Daniel Ribetti, Concejales Carlos Quaranta, Hernan Sanguinetti, Arq Carlos Bartmus, Gabriel Napal

Secretaria: Miriam Birchmeyer

Orden del Día.

- Consideración de acta.
- Novedades del Concurso Técnico.
- Informe de los dictámenes pendientes elevados al Concejo de Representantes.
- Representantes Ejecutivo.
- Concertación Garlot.
- Propuesta AP intangible y AP norte
- Expediente 189115/20 Carranza Walter. Ref Factibilidad Comercialización y distribución de Pescado Congelado.
- Expediente 188783/20 Adrian Lenci. Ref Factibilidad Bar Restaurante anexo Canchas de Paddle.
- Código de edificación - Texto corregido.
- Ejido ampliado

En primer lugar, se pone a consideración las Actas N°355,

No se aprueba, Jorge Lassaga y Marcelo Celoir se solicitan modificaciones. Laura Colladon solicita que se envíe el acta modificada, para su aprobación.

Próximo tema: Novedades sobre el CONCURSO TÉCNICO CPUA

Carla Livelli, se fue avanzando, hubo muchos postulantes, con muy buenos antecedentes. Se iba a realizar una reunión en esta semana, pero como estamos en esta situación de aislamiento no se realizó. Se seguirá trabajando. No queda mucho para resolver.

Laura Colladon dice, en la sesión anterior, estaba el Concejal Melana. Cuando le preguntó sobre los tiempos, él había dicho que estimaba que en veinte días

estaría el representante del CR ya contratado. Pregunta si alguien recuerda porque no lo vio escrito en el acta. Ella tiene en la cabeza que sí, que él había dicho que en veinte días podía estar todo resuelto. Se está trabajando de manera virtual, lo mismo puede hacer el CR, ir recibiendo cosas. La consulta fue en cuanto tiempo el CR necesitaba para que se tuviera realmente a esa persona, a ese técnico trabajando en el CPUA. En la conversación ella creyó entender que en 20 días iba a estar. La pregunta concreta es, que tiempo manejan.

Mariano Melana dice que puntualmente en este momento con la situación actual del CR, particularmente por el caso de él, no puede dar una fecha cierta. Pero a la brevedad apenas tenga mayor información se la transmitirá a Laura Colladon y a toda la plenaria.

Laura Colladon dice que el Concejo tiene 10 personas más, que pueden ir trabajando y les recuerda que están muy atrasados, ni hablar el DEM que ni siquiera dijo que tiene voluntad de hacer el concurso. Ha sido muy maltratado el CPUA.

Carla Livelli expresa que el Decreto que se aprobó por el tema del técnico dice que se tiene que tratar en comisión general con la presencia de la totalidad de los miembros. Hoy hay 10 personas más, pero están en aislamiento y la forma de trabajar del CR surge por disposiciones del CR. Hay que ser respetuosos de cada Órgano, de cómo trabaja. Se está trabajando y como acaba de decir esta semana iban a tener una reunión. Todos queremos que esto se solucione pronto. El CR también necesitan el técnico. Apenas se pueda volver al trabajo normal, se retomará como estaba previsto para esta semana.

Laura Colladon dice que no le parece bien usar la palabra seamos respetuosos viniendo de los concejales. Les deben el técnico desde el año pasado. Es anterior a la pandemia. Y ahora se habla de respeto a las instituciones. Traten que sea a la brevedad.

Ramiro Castillo dice que se espera que haya novedades para la próxima plenaria, y si hay novedad antes que se envíe por mail.

Carla Livelli manifiesta que hay que tener en cuenta que ellos en la semana próxima todavía estarán en aislamiento. No sabe si para la próxima plenaria se tendrá la respuesta. De todas formas, mantendrán al CPUA al tanto.

Próximo tema - Informe de los dictámenes pendientes elevados al Concejo de Representantes.

Jorge Lassaga dice con respecto a la Lluvia de Diseño. Se ingresó el proyecto que hacía un mes que había sido remitido al CR. Respecto al otro proyecto de la Costa, se hizo una investigación y se recuperó. Ese proyecto data de agosto del 2018, por eso no lo tenían presente, ellos asumieron en el 2019. Se está estudiando, se le dará ingreso legislativo. No se pudo hacer todavía por obvias razones. El dictamen nombra la costa como área de interés ambiental. Aparte fue por una votación unánime del CPUA. Es el área del polideportivo. Eso apenas se habilite nuevamente la parte legislativa, se presentará.

Carla Livelli, dice en relación a Lluvia de Diseño apenas ingresó el proyecto. Cuando ingresa por legislativa se da a conocimiento a los concejales. Al tomar conocimiento y como era una ordenanza muy técnica, se remitió una copia al Ing García Setti para que hicieran una evaluación del proyecto. García Setti se reunió con Marcelo García y Carlos Catallini, hicieron una evaluación sobre algunas variables también técnicas que ellos consideraron. Luego remitieron al Departamento Ejecutivo un proyecto de ordenanza con algunas modificaciones del proyecto original. Por eso en breve también tendrá tratamiento en comisión.

Jorge Lassaga manifiesta que lo que quiere significar es que le parece excelente que el DEM lo haya remitido. Son cuestiones técnicas, le alegra y para tranquilidad del CPUA el acompañará el proyecto. Pero esto no se trata de una carrera que quien presenta el proyecto. Se podría haber tratado en comisión, pero no importa hay que avanzar. Se refiere fundamentalmente a un tema dijo Carla Livelli y que no está de acuerdo. Las cosas que manda el CPUA al CR no son distribuidas a los Concejales. De hecho este dictamen tardó un mes. Lo fue a buscar el y el Concejal Ribetti. Le pide al CPUA que cuando remita algún dictamen al Legislativo, lo socialice por correo electrónico. Se compromete enviárselo a todos los concejales, al menos a los concejales de la oposición, porque Lluvia de Diseño no fue circularizado a los Concejales, por lo menos a los de la oposición. Lo presentaron, primero porque están de acuerdo y segundo por el respeto merece el trabajo de la plenaria de la Comisión CPUA para que por lo menos tengan una estampa legislativa y se pueda tratar en el CR más allá de que se apruebe o no. Vuelve a pedir al CPUA que cada vez que se haga un dictamen, una vez ingresado se escanee y se circularice a todos los concejales o que se lo manden a él. Él lo socializa. Considera que esa tiene que ser la mecánica y de esta forma se le da una dinámica mucho más rápido.

Carla Livelli, le dice a Jorge Lassaga que está mintiendo. Cuando un dictamen del CPUA ingresa por Secretaría Legislativa, se sube por correspondencia en la sesión siguiente. Cuando la Presidenta deriva los temas dice a qué comisión se deriva y para conocimiento de los concejales. Los dictámenes del CPUA cada uno de los concejales sabe si lo presenta como ordenanza o no. Pero no puede decir en el CPUA que no se circularizan los dictámenes. Si el no lee la correspondencia es un tema de él como Concejal.

Jorge Lassaga le solicita a Carla Livelli que por privado le envíe la sesión en donde ingreso por correspondencia, y expresa que él no es ningún mentiroso

Carla Livelli dice que se la enviará.

Ramiro Castillo da lugar a la solicitud del Concejal Jorge Lassaga, y dice que fuera de los problemas que el Concejal está manifestando que hay en el Concejo. Se deja para que sea una discusión interna en el CR pero cada dictamen que se eleve, se socializará con los concejales.

Laura Colladon dice que vuelve un paso atrás con respecto a la modificación de la Ordenanza de Lluvia de Diseño. Sabe que parte de la modificación fue establecer recurrencia en función de las obras, quiere saber si hubo alguna otra modificación. Solicita que se envíe el proyecto original para ver si se está de acuerdo o no con esas modificaciones.

Carla Livelli dice que ella no puede explicarla técnicamente porque es demasiado específica por eso se remitirá para que la vean. Tiene que ver con el tiempo de recurrencia y también lo que se consideró en un momento fue el tema del Convenio que teníamos con el INA Cirsá y con la Facultad de Ciencias Exactas que estaba citado en el proyecto de ordenanza. Esos son convenios que son renovables cada dos años y como es una ordenanza que queda fija a futuro también se consideró no ponerla en el texto de la misma, pero si en los fundamentos. En principio estos son las dos modificaciones que ella recuerda. Pasará a Miriam el proyecto de ordenanza que enviaron del ejecutivo para poder socializarlo a todos. Manifiesta además que se pone en duda el accionar del CR en relación a los dictámenes del CPUA. Aclara que siempre los dictámenes han ingresado de la misma forma. Socializara también a Miriam el orden del día para que vean en la sesión cuando ingreso el dictamen de Lluvias de Diseño con el número de acta y como se da el procedimiento legislativo. Es para que no se

ponga en duda en el ámbito de la plenaria cómo se maneja el CR con los dictámenes del CPUA.

Laura Colladon dice que ella quiere volver sobre la ordenanza de Lluvias de Diseño, el tema de las recurrencias está buenísimo. En su momento cuando la redactaron y se tuvo un ida y vuelta con Marcelo Garcia y con Carlos Catallini no les pareció como tan importante, pero está bárbaro que esté. Lo que también le preocupa es si no figura que hay que renovar esas lluvias, rever esas curvas cada 5 años o cuando la institución que tiene a cargo el diseño lo considere necesario. Es importante que esté porque como Carla dice es tan específico el tema que se debe tener una continuidad en el tiempo con estas ecuaciones. Es un vínculo que tiene que permanecer por el bien de todos. Mejor si está en una ordenanza porque a lo mejor ustedes tienen hoy en día toda la voluntad de hacer el convenio, pero están de paso. Hay que dejar las cosas planteadas para el futuro de la mejor manera posible. entonces pide que relean esa parte si es que la han quitado en función de lo que lo Carla dijo, ella no leyó el proyecto

Carla Livelli, dice que el manual se aprueba tal cual ingreso con todas las recomendaciones. Lo único que se quito fue el párrafo en donde decía que se podía llegar a consultar tanto con el INA Cirsas como con la Facultad de Ciencias Exactas en el marco del convenio.

Laura Colladon dice que eso es lo que le preocupa que no este.

Carla Livelli dice que se puede dejar, pero no en el marco de los convenios, porque los convenios tienen fecha de caducidad.

Laura Colladon pide que si se le puede dar una vuelta de rosca más a ver cómo se puede hacer.

Carla Livelli remitirá la ordenanza para que entre todos se vea como se da una vuelta de rosca más y esta forma se ayude a que salga más rápido

Liliana Bina considera que el funcionamiento del CR se debe arreglar en el CR puertas adentro, porque desde la comisión plenaria no tienen nada que ver en esa discusión. Y con respecto al proyecto de Lluvias de Diseño dice que cuando ingresa el dictamen al CR llega también al DEM. Ella lo eleva a Secretaria de Desarrollo Urbano y Ambiental. Se organizó una reunión como dijo Carla con Catallini y García, se amplió hasta 50 años la recurrencia de las lluvias de diseño. A su juicio es un dato positivo. Garcia y Catallini estuvieron de acuerdo con esta observación y quedó que a los proyectos que afectaban a ámbitos institucionales o las grandes arterias determinado tipo de proyecto se iba a tomar la recurrencia de 50 años. El Ing. Garcia Setti no habló en absoluto de una modificación que tuviera que ver con la posibilidad de revisión. La buena noticia es que en principio estaríamos todos de acuerdo en mejorar el instrumento.

Monica Martinez coincide con lo que dice Liliana Bina porque está al tanto de esa reunión y del coeficiente de seguridad, dice que más que una modificación es una ampliación de que se adopte un coeficiente de seguridad en función de la experiencia que el Ing Garcia Setti tiene del cálculo de este tipo de instancias. Hay un acuerdo total con Marcelo Garcia y Carlos Catallini. Por lo que transmitió Ing Garcia Setti, estaban agradecido de haber podido tener esa reunión y haber hecho ese intercambio que fue muy útil.

Ramiro Castillo con respeto a las lluvias de diseño dice que coincide con lo que planteo Laura que le parece que si hay modificaciones a los dictámenes le parece bien a que las propuestas vuelvan al CPUA así se revisan. Que desde ya el Colegio de Ingenieros tiene cercanía directa con este dictamen. El Colegio de

Ingenieros se reunió con Marcelo Garcia y con Carlos Catalini para ver cómo se estaba trabajando en el proyecto. Se habló de los tiempos de retorno, se planteó y se consideró en su momento que se dejaba para una etapa posterior. Le parece importante que se haya incluido. En la charla interna con Ingenieros se dijo, vamos con este proyecto si sale, se sigue profundizando en determinadas cuestiones como para que empiece a ser un poquito más específico. Se alegra que se haya sumado el tema de las recurrencias. Le interesa como ingeniero civil poder ver las modificaciones y llevarlas a su institución. Es importante porque tiene que ver con las obras que realizan los ingenieros.

Carla Livelli dice que no lo remitió antes porque no tomo todavía estado legislativo. Fue una semana que hubo problemas para sesionar por distintos motivos. Lo remitirá igual para que vayan tomando conocimiento porque tampoco está claro cuando se volverá a sesionar por toda la situación que se está viviendo.

Próximo tema - Representantes Ejecutivo

Ramiro Castillo le pregunta a Liliana Bina y a Mónica Martínez si tiene alguna novedad.

Liliana Bina dice pregunto pero que ella no tiene ninguna novedad.

Mónica Martínez dice que ella no tiene ninguna novedad.

Ramiro Castillo no sabe bien quien tomará la decisión si es el Ing Garcia Setti o el Intendente, pero hace ya dos meses que se está esperando el decreto de designaciones de los representantes del DEM asique espera que haya novedades antes de la plenaria.

Laura Colladon por mensaje escribe que esto es una falta de respeto.

Jorge Lassaga dice que entiende y que no tiene ningún problema que se siga trabajando, pero en la Ordenanza 4951 específica claramente la designación y el medio por el cual se nombran en las diferentes Instituciones, en el DEM y en el CR los representantes. En el CR por medio de decreto del CR. Se les pidió a las instituciones que eleven sus representantes y a través de un decreto del CR se nombró a los designados. Queda pendiente los representantes del DEM. Entiende que todos tiene que trabajar seguir en comisión, pero cuando se realice una votación, para votar los representantes del DEM tienen que tener el decreto de nombramiento como lo hicieron todos.

Ramiro Castillo **de** ausenta de la reunión. La preside Laura Colladon.

Carlos Quaranta hace referencia a lo que acaba de plantear el presidente del CPUA y después el Concejal Lassaga. Le parece que debe haber una previsión. Es que las autoridades puedan estar designadas correctamente porque entiende que se van a tratar temas importantes los próximos días y no hay que dejar lugar a que luego pueda haber alguna impugnación de parte de alguien que no le guste los proyectos que se traten. Que no se deje lugar a una impugnación en cuanto se pueda plantear que el CPUA no está correctamente con las autoridades designadas como dice claramente la ordenanza. Los mandatos y las designaciones duran un año. Si bien pueden ser reelectos, tienen que ser con un decreto. Le parece que hay que tener mucha precaución porque cuando vayan a emitir un dictamen los próximos días, se debe tener en cuenta que hoy por hoy no estaría legalmente constituido de acuerdo a la ordenanza y eso podría generar algún inconveniente de parte de alguien que no esté de acuerdo con el dictamen del CPUA.

Liliana Bina coincide que es un tema que tiene que ser resuelto, y dice que tampoco está la cláusula de acefalía clara. Hay que revisar el reglamento para que quede claro, que es lo que ocurre en el caso que no llegue a tiempo los

nombramientos. Como muchas veces se ha hablado en otros casos como son los servicios públicos u otras situaciones en donde se continúan las designaciones hasta tanto no se reemplace. No está la cláusula de afección, hay que trabajarla para que quede claro. No es la primera vez que ocurre se ha estado con presidencias vencidas a más de un año y se siguió votando y les consta a todos. Es cierto que debe ser rápidamente resuelto. El DEM debe definirlo, pero no está claro el tema de qué pasa cuando el mandato venció y no están las designaciones. No está expresamente establecido, sería bueno en esta ocasión profundizar el reglamento ya que no es la primera vez que ocurre. Pero si es la primera vez que se impugna. Hemos estado muchas veces con presidente a mandato vencido.

Carlos Bartmus dice que les recuerda que ellos como institución desde el año 2015 después de que el técnico representante del legislativo dejó su función, están reclamando la incorporación del técnico según lo establece la ordenanza. Solicita que conste en acta que a partir del 2015 el Colegio de Arquitectos ha solicitado reiteradamente el técnico por parte del Legislativo para que trabaje en el CPUA.

Laura Colladon dice que está de acuerdo con lo que dijo Liliana Bina, muchas veces se ha trabajado. El año pasado sin ir más lejos las elecciones que debieron ser en agosto se realizaron en diciembre y se siguió trabajando. Hay un vacío legal, ni la ordenanza ni el reglamento interno dicen bien que hacer. Ella propone, así como hay muchas cosas que se han ido estableciendo por medio del uso y costumbre, como por ejemplo en ningún lado dice que solamente se realiza la elección de presidente vicepresidente y secretario solamente entre las instituciones. Porque entre todos nos hemos puesto de acuerdo que lo que tiene que ver con el DEM y CR no corresponde que sea parte de los que nos dirigen en este CPUA. Así como eso ya se ha impuesto y es una jurisprudencia, cree que se podría agregar también que se sigue trabajando y que los dictámenes tengan validez hasta tanto se revise el reglamento interno. Propone ahora no cambiar porque no le parece adecuado, cambiar las reglas de juego mientras se está jugando. Ahora se está en este proceso. Ella plantea para el año en ponerse de acuerdo si, por ejemplo, a lo largo del mes de agosto no se tiene todos los miembros renovados, los no renovados pierden el poder de voto. Se estaría diciendo prácticamente un año antes. No cree conveniente cambiar las reglas de juego en este momento.

Ingresa nuevamente Ramiro Castillo que continúa presidiendo la reunión

Carlos Quaranta dice que el plantea no tiene que ver con la posibilidad de funcionar. Le parece que se puede seguir funcionando, pero el Artículo 9 de la Ordenanza es claro el mandato cesa, establece que el mandato cesa con el vencimiento del plazo. Se van a tratar temas que son muy complejos, en algunos seguramente hay intereses. No hay que dejar lugar de que alguien pueda impugnar un dictamen del CPUA y la posterior ordenanza del CR. Evitar que se diga que los que están votando en dictamen tienen los mandatos vencidos en función de la propia ordenanza y que corresponda que haya un decreto determinando quienes son las personas que representan el DEM. Solicita que se tenga prudencia que el trabajo que hace el CPUA que luego es elevado al CR que seguramente se convalidara. Que no vaya a tener algún técnico de parte de alguien que tenga algún interés en que las decisiones del CPUA no sean llevadas adelante.

Ramiro Castillo dice que escucho lo último que dijo Laura Colladon por una cuestión que se ha venido trabajando. El año pasado se dio una situación similar con el Colegio de Arquitectos y nunca se dispuso que ellos no tuviesen voz ni voto. Se puede contemplar lo mismo, ya se puede modificar el reglamento interno

para el año que viene. Y-y en principio trayendo a colación lo que menciono Carla Livelli con el respeto a las instituciones, le parece que ~~le parece~~ designar a los representantes en tiempo y forma hace al respeto a las instituciones. No cree sinceramente que sea algo muy complicado de hacer. Pide por favor a los representantes del ejecutivo y a los que componen al bloque oficialista, también concejales incluidos que se encarguen de traer una solución a la mesa, así están todos designados y se pueda realizar las votaciones sin ningún problema.

Carla Livelli, le parece que también sería una opción para salvar esta situación, el resto de los representantes de la plenaria están todos designados por decreto, en el caso de que haya algún dictamen que se cree que pueda impugnar porque hay intereses en el medio, los representantes del ejecutivo no voten. El resto de las instituciones están todas designadas por decreto. La considera una opción para que tengan validez los dictámenes.

Jorge Lassaga acuerda con Carla Livelli. No quitar la voz a nadie pero en el momento de la votación hasta que no esté el decreto no podrán emitir el voto por lo que adelanto el Concejal Quaranta y porque así lo determina la ordenanza. El CPUA tiene que seguir trabajando aportando y resolviendo y al momento de la votación se tendrán que abstener aquellos que todavía no estén nombrados de acuerdo a los que indica la ordenanza.

Ramiro Castillo considera tomar como válido lo que plantean los Concejales Livelli y Lassaga.

Liliana Bina pregunta si este tema se tratara en la plenaria. Cree que hay que modificar el reglamento. Aclarar que pasa cuando el mandato se vence, porque sería muy fácil que las instituciones por olvido, desidia, indiferencia vacíen el CPUA y dejemos de funcionar porque no hay representantes, como en cualquier cuestión de interés público, el que no es revocado tiene que seguir. Es un artículo que falta. Es una zona gris en el reglamento y hay que trabajarla. Si se va a trabajar hay que ponerla en el orden del día, ella puede dar la opinión. Así como en su momento se defendió a que sigan las instituciones aun estando a mandato vencido, de instituciones y de presidentes. Del mismo modo como Laura Colladon recién dijo se decidió que la presidencia detentara en las instituciones también. Es un tema para hablarlo que ella está de acuerdo pero que no correspondía, sino porque en su momento cuando se inició, se hizo con una presidenta del CR de la minoría porque fue una decisión por mayoría de las organizaciones, ella pertenecía a ADARSA. Realmente fue un desafío poder poner en funcionamiento el CPUA en un gobierno totalmente hostil, como lo era el Gobierno del Ing Felpeto que no quería ponerlo en funcionamiento. Se necesitaban recursos, por eso estuvo la concejala Amalia Gomez dispuso todas las herramientas, luego se dijo que tanto el CR como el DEM tienen su espacio de legitimación y legalidad, había que fortalecer al CPUA, con la presencia de las organizaciones. Todos estuvieron de acuerdo de que el CPUA fuera presidido por las organizaciones. Si este un debate que se tratará en la plenaria, que se ponga en el orden del día y se debata. Sino que se proponga como tema y se trate en la próxima plenaria.

Jorge Lassaga dice que no hay ninguna cláusula de acefalia, hay una ordenanza que estipula claramente como es el nombramiento del CPUA, lee el artículo 6 y el 8 de la Ordenanza 4951. Considera que no hay una interpretación, está claro. Se está discutiendo por una mora del DEM. Le parece que lo que tiene que hacer el oficialismo es que el DEM no esté en mora. Con respeto a lo que se dice con respecto a la presidencia de las organizaciones, le parece muy correcta la decisión que se tomó. El sigue en la postura que no transgredirá una ordenanza más allá de la historia del CPUA, que él no conocía. Considera que hay que mandar una nota formal desde el CPUA. Y a tanto no haya representantes que se demoren las votaciones. Y en caso de votaciones, que el DEM tenga voz, pero no voto porque

se estaría transgrediendo una Ordenanza. Puede llegar a traer complicaciones judiciales en los temas que se van a tratar, no solo para el gobierno sino para la ciudad de Villa Carlos Paz.

Mariano Melana, explica que ninguna ordenanza que se vote en base de los dictámenes, puede ser impugnada. Porque lo que se está votando en el CR, que puede salir de un dictamen, en lo que es la construcción de la ciudad según el Código Urbanístico, no son vinculantes. Recuerda que el CPUA es un Órgano Consultivo del CR, por ende todo lo que se vote en el CR no correría ningún riesgo de impugnación. La ordenanza tendría total vigencia. No sabe cuáles son las cuestiones legales de las que se están hablando, sobre las posibles incompatibilidades cuando no están nombrados todos los cargos, les recuerda que el CR es un órgano independiente.

Ramiro Castillo dice que en base el ultimo aporte que hizo Mariano Melana coincide que el CPUA es un órgano consultivo, no cree que alguien pueda impugnar. Pero se considerará al momento de las votaciones para sacar un dictamen. También manifiesta que las instituciones participan ad honorem sin cobrar un sueldo, cada dos semanas se reúnen dos horas. Tienen que perder media hora para ver si el DEM tuvo ganas o no tuvo ganas de designar a sus representantes, Eso lo considera una falta de respeto. Por eso le pide a todo el bloque oficialista Mariano Melana, Carla Livelli, Liliana Bina y Mónica Martínez, que traigan los representantes del DEM. Considera poner en el orden del día de la próxima plenaria, la modificación del reglamento.

Próximo Tema - Concertación Garlot

Liliana Bina comenta que en la UT no se avanzó sobre el Dictamen de Garlot. Se trabajó sobre expedientes de Obras Privadas además se trabajó sobre las ordenanza que ingresaron en el orden del día de la plenaria . No se avanzó en el tema de Garlot , porque se necesita saber hasta dónde llega la otra parte. En su momento se habían quedado ideas confusas, una que se aclaró con el acta que decía que había que hacer un nuevo dictamen pero varios de ellos habían quedado con la idea de que había que hacer una nueva ronda de negociación con los propietarios para ver hasta donde ellos llegaban. Carla Livelli plantea en la UT que para hablar con la gente se necesitaba una recomendación escrita del CPUA o que si no se abriera la conversación con los propios propietarios para darle un marco de transparencia.

Liliana Bina aclara que se tienen las áreas de interés ambiental del ACA, Los Sacramentinos, Parque Estancia la Quinta y a en función de querer preservar los tres castillos se cambió la designación área de interés, ambiental y cultural. Se agregó como cultural a los tres castillos Zárate Garlot y Furt . Ahora se llaman área de interés ambiental y cultural. Todas las áreas de interés ambiental son un punto muy flojo. Es la responsabilidad del CPUA ahora avanzar con esta reglamentación. Hay que establecer cuando se negocia en base a que parámetros para que se preserve la calidad ambiental de la zona. Es muy difícil concertar cuando no sabemos a partir de que normalidad de explotación de uso y aprovechamiento nosotros partimos. Tenemos que manejarnos con lo que tenemos obviamente el sentido común y el criterio preservacionista. Hay que darle al propietario un indicador de ocupación 1, 2, 3 o 20 viviendas. Un indicador de ocupación. Entonces le parece que el tema urgente de poner en agenda que todas las áreas de interés, ambiental y cultural se le ponga un índice base que luego nos va a permitir avanzar en la concertación o en la creación del suelo.

Ramiro Castillo pregunta si se puede votar ahora para que sea un tema que trate la UT, sabe que son muchos los temas que hay que tratar, pero al menos para que ya quede en agenda.

Laura Colladón dice por medio del chat que recuerda que nunca llegaron a acordar para mejorar la ordenanza de concertación.

Liliana Bina dice que la ordenanza de concertación es distinta porque en ningún momento saca al predio a la zona a la que pertenece. En este caso el área de interés ambiental extrae al predio de la zona urbana a la que pertenece. El AIA no pertenece a ninguna zona urbana. No tenemos un indicador de base. En la concertación de lotes de interés turístico más de 2000 metros, como paso con la esquina frente a EPEC, si se tiene un indicador de base que la ocupación edilicia de esa zona. Pide que se vote para que esto entre en el análisis de la UT, una propuesta de formulación de indicadores de base para las distintas áreas ambientales.

Mauro Paladino expresa que el coincide al igual que la institución que representa que habría que fortalecer y facilitar los convenios para la concertación. No solo se debería dar concertación turística sino también habría que incluir la concertación cultural, concertación social, concertación ambiental y que la concertación sea mecanismo para enriquecer a nuestra ciudad y para favorecer que el desarrollo que sea consciente.

Ramiro Castillo solicita que se expresen si acuerdan con que la UT trabaje sobre este tema. Si alguno no acuerda con votarlo ahora, se deja para la próxima reunión. Colegio de Ingenieros acuerda que sea un tema a tratar en la UT.

Laura Colladon solicita que se plantee que es lo que se votara,

Ramiro Castillo dice que lo que se votara es que la UT trabaj^e y proponga un lineamiento base a la hora de concertar lo que tiene que ver con las AIA y también el tema de la concertación de lotes de superficies mayores a 1000 metros cuadrados

Liliana Bina dice que eso ya se planteó, ya hay un dictamen sobre la modificación del artículo de concertación que avanza sobre lo que acaba de pedir Mauro Paladino sobre proyectos de interés público. Ya no se llamarían más interés turístico. Se trabajó mucho tiempo en el CPUA. Se tendría que revisar ese dictamen. En este caso lo que habría que trabajar para también tener un dictamen es en la formulación de indicadores base para cada una de las áreas de interés ambiental.

Laura Colladon hace recordar que es cuando se trabajó sobre la concertación, cambiaba de interés turístico a interés público, no se logró enviar un dictamen único, al menos fueron dos dictámenes. ADARSA envió un dictamen diferente al resto. Quiere saber cómo quedo en el CR. Pregunta si se puede revisar y si se puede incluir en ellos la parte de las bases para las áreas de interés ambiental.

Liliana Bina lo considera oportuno recuperarlos y agregar los indicadores bases para las áreas de interés ambiental. Se trabajó mucho tiempo sobre ese tema. Hay un punto que ADARSA estaba en disidencia. Lo que no sabe si en este contexto el Castillo de Garlot queda a la espera. Hay que evaluarlo.

Carla Livelli dice que de acuerdo al proyecto que ellos habían presentado, era excesivo la cantidad de unidades de viviendas que habían proyectado, por eso se vio la posibilidad de hacer una recomendación para que se adecuara más a lo que se viene trabajando con cuestiones de preservación de los ambiental. El tema de Garlot hace mucho tiempo que está en danza. Se planteó en la técnica. Le

hubiese gustado tener ya una suerte de recomendaciones para plantearles a ellos. Tienen que hacer un nuevo proyecto con lo que el CPUA plantee. Propone invitar a los arquitectos de Garlot a la técnica orientarlos. Con lo que presentaron todos coinciden que es excesivo.

Marcelo Celoira coincide con Carla Livelli y dice que dentro del protocolo a incorporar para las concertaciones es acercar las partes, proyectista propietaria, y un master plan previo por donde se podría mover para no trabajar al vicio y plantear cosas que no se puedan llegar a hacer de un lado y del otro. Siempre tener ese acercamiento para acortar.

Jorge Lassaga dice que la UT debe tener una reunión con los interesados, pero previamente la UT tiene que tener en claro que es lo que se puede hacer ahora. En la reunión pasada Mónica Martínez expuso que hoy ellos podían hacer 58 viviendas, deberían ceder al espacio público un 20 % del terreno, son 4700 contra 1000 y pico metros que ellos ofrecen incluido el Castillo. Lo que primero hay que tener en claro es que es lo que se puede hacer ahora y en función de eso tener una reunión con los propietarios, para ver que se puede acordar. Si no hay una especificación clara de lo que hoy ellos pueden hacer sin tocar alguna ordenanza ahí se debería avanzar sobre lo que dice Liliana Bina, determinar qué es lo que se va a poder hacer. No se puede negociar si no se tiene en claro una base de donde partir.

Carla Livelli dice que lo que expuso Jorge Lassaga ya fue estudiado. Por eso se hizo una suerte recomendaciones de acuerdo a lo que podía hacer y se consideró que era excesivo. Ahora es importante que se evalúen entre todos.

Monica Martinez dice que acuerda con que se convoque a los proyectistas y a los dueños de la tierra a debatir en la UT. Pero también cree que es necesario tener un acuerdo en la plenaria de cuáles serían los criterios generales que se deberían transmitir. Tiene que ver con accesibilidad pública a la costa, con el uso público del Castillo, como bienes patrimoniales culturales, la cantidad de superficie que consideramos que debe quedar libre. Lo externo tiene un valor que es lo ambiental, por la presencia de vegetación, tiene un valor patrimonial muy fuerte por la presencia del castillo. Esos dos valores sumados a la presencia de borde costero. Serían tres las cuestiones: borde costero, el bosque y el castillo, la que se tendrían que acordar y fortalecer en la recomendación. Al proyecto que presentan hay que adecuarlo para poder lograr esos objetivos.

Ana Margonari dice que retoma lo que había dicho Mónica Martínez en la última reunión del 20 % que nos deberían haber cedido fuera de las calles si ellos hubieran decidido lotearlo. El 20 % son casi 5000 metros, si no se equivoca dice que son 4700 metros que hay recuperarlo sin calles porque ahí son todas calles no hay lugar para un verde. Hay que decir que se necesita el espacio verde sin calle. La costanera y todos los demás ítems que dijo Mónica Martínez están todos bien. Pero no solo una llegada a la costa del lago, sino recuperar una franja del lago que quede como boscosa y hacerles hincapié a los dueños que se le está dando una R3 cuando en realidad en un área de interés ambiental. Ya darles la R3 se le da la plusvalía que hay que considerar porque en realidad tendría que haber sido una R1. Se tendría que haber estudiado toda la costanera del otro lado para ver cómo es de aquel lado y ver como se está usando. Que vista desde el lago se diría que es un tipo de R1, salvo los hoteles. Entonces es más una R1 que una R3.

Marcelo Celoira manifiesta que al él le queda una sensación que se le está sacando ventaja desde un principio al contribuyente. Le parece que es de una manera desmedida. Se está hablando de un 20% como si se estuviera incorporando un área urbana a un área rural. Esa es una plusvalía que se toma

cuando incorporamos lo rural a la urbana, primero. Y segundo no hubo una plusvalía en el momento que se declaró Área de Interés Ambiental, dándole a los propietarios las posibilidades de disponer de su terreno.

Se corta zoom y comienza nuevamente

Marcelo Celoir retoma diciendo que no se pierda de vista que el contribuyente tendría que tener una plusvalía inversa al no poder disponer de su terreno. Como lo pudo haber dispuesto cualquier vecino. Es como en el caso de África su riqueza es su perdición. La concertación debe generar beneficios para los dos. No tratar de ver que se puede sacar. Da la sensación de que la negociación es despareja y que se está tratando de sacar al contribuyente más de lo que se trata. Y la otra es que cuando se habla de 20% de cesión en el caso de loteo. Se hablan de esos valores cuando se incorpora una zona rural a una zona urbana. Esta zona no es solo zona urbana, sino que la familia que construyó fue una de las pioneras, y ahora se le está cobrando por hacer algo en su territorio.

Mauro Paladino consulta sobre las áreas protegidas si tiene algún beneficio al menos de quita de impuestos y si existe o si existiera para incluir en el tema anterior para mejorar el mecanismo de concertación, público y privado con interés público, no solo turístico. Dice que las demoras que esto ocasiona poniéndose el lado del terrateniente, que no accede a concretar un tema, que pone todas sus ilusiones en funcionamiento se generan demoras. Entonces en esas demoras que haya una quita de impuesto. En la plenaria pasada él se quedó pensando en la ocupación del suelo en estas áreas en donde busca como Colegio de Arquitectos, incentivar con el concepto de casonas. Que es muy utilizado en urbes mundiales, es la liberación de FOS, que es la liberación del uso del suelo. También le hace el ruido el tema de las calles. Tratar que si son calles no cuenta en un porcentaje y no como un FOS total libre. Lo piensa desde el lado del proyectista, de tener el ejercicio de proyectar y de qué forma se puede facilitar eso sin tener que propiciar que el conjunto sea como pavimento o calles que es lo pasaba un poco en el análisis anterior. También un poco hablar de patrimonio paisajística cuando hablaban los tres factores que eran el patrimonio cultural, el patrimonio ambiental, considerar que ese patrimonio en la costa del lago es patrimonio de todo Carlos Paz .

Jorge Lassaga dice que quiere plantear que no le queda claro porque en la UT lo tomaron como R3, pero aparentemente como AIA no podrán hacer nada. Se tomó una base de R3 en función del criterio de la UT y tal vez para hacer más equitativo, habría que avanzar en la propuesta de Liliana Bina, determinar las bases para las concertaciones de las AIA, porque hoy está declarada AIA pero cuál es la base que se está tomando. Insiste en la necesidad que se tenga claro cuál es la base que se puede hacer el propietario. Le parece que lo que plantea Liliana Bina de definir como se tiene que avalar las concertaciones en las AIA le parece positivo

Ana Margonari considera que hay que avanzar en las bases como dijo Liliana Bina. No se puede considerar que las calles sea la parte libre. Ellos tienen el 60% que deberían dejar como verde. Tendría que existir ese verde . Pueden ser calles de pavimento articulado de tierra de lo que quieran. Pero ellos necesitan dejar el 60% libre y cuando se dijo del 20% a ceder era como una base para empezar a negociar podría haber dicho toda la costanera o dejar un poco más de lugar, el castillo junto a una calle que va hacia la costanera. Que la UT lo estudie son posibilidades.

Liliana Bina le aclara a Marcelo Celoir que lo que Mónica dice el 20 % no es para los terrenos rurales. Cualquier terreno de la ciudad que abra una calle pública, se fraccione y lotee tiene dejar el 20% de Espacio Público. Lo que ella plantea es un

indicador básico que se da en toda la ciudad y que hay que tomar como base mínima. No es para los temas rurales. El interés público aquí es por encima del interés privado eso está claro. Obviamente que se van poniendo cada vez más restrictivo y más preservacioncita en función que la visión mercantilista el uso del suelo nos ha llevado puesto a todos a nivel planetario. Lo escucho entrecortado a Marcelo, pero cree que dijo como África que es más o menos como el Amazonas, que quizás hace muchos años 100, 200 años atrás nadie percibía la importancia que tiene el Amazonas. Hoy lo percibimos porque se nos va la vida en eso y a nosotros no solo se nos va la vida local sino el paisaje. Si se hace lo que hizo Córdoba con el Parque Autóctono y el castillo que había ahí, con casonas alrededor. Se hicieron casonas, que tienen la misma envergadura que el castillo y el castillo quedo como el club house de las casonas. Se perdió la riqueza paisajística. Piensen en Mar del Plata con los castillos normandos, colonial francés que tenía el Barrio Los Troncos. Cuando se dieron cuenta el desastre que estaba ocurriendo quedaban dos nomas y los declararon de valor patrimonial. Estas que son las postales de Villa Carlos Paz realmente tenemos que empezar a mirar de otra manera. Si perdemos de vista esta postal que no es solo una postal turística, es calidad ambiental. Es la visión que tuvo uno de los mejores loteadores de la ciudad, que fue Zarate, con la visión de una casa en 5000 metros. Hay retomar un poco la lectura que tuvo Zarate para ver si recomponemos a Villa del Lago, por lo menos salvar a Villa del Lago. Ella no tiene claro cuáles son los indicadores de base que hay que aplicar en esta discusión. Hay que defender ese interés tratando por supuesto de reconocer y de compensar el interés privado. Esa es la negociación que hay que lograr, no sabe si a través de lo impositivo, pero estos castillos sin su entorno no dicen nada, solo serían una gran casa, como ocurrió con el castillo del Parque Autóctono en Córdoba y como ocurrió con los castillos de barrio Los Troncos en Mar del Plata. Cree que la UT cuanto más avanzamos en pensar estas cosas más restrictivos se pone nuestro pensamiento de cara a negociación.

Ramiro Castillo dice que el coincide con en gran parte con lo que se está diciendo Liliana Bina, también coincide en parte con lo que se está diciendo. Es difícil sentarse hablar con esta gente, si hay dudas de cuáles son los indicadores que se le van a plantear. Su punto de vista es que considerar zona R3 a esa AIA ya es una plusvalía. Propone que desde la UT se haga un listado que tipo de zona, FOS, FOT se van a tomar porque el proyecto que presentaron era considerando 100, 150 unidades . Hay que tratar de hacer un primer acercamiento sin la necesidad de cerrar cuales van a hacer los indicadores de las AIA. Cada AIA debe tener indicadores relativos al entorno. Esa es su visión para que todos puedan acordar algo en primera instancia. Para que cada uno pueda llevar a su institución y si nadie va aportar más nada respecto a este tema propone que se vote lo que planteo Liliana Bina que es Indicadores base para AIA sea un tema bajar en la UT. Si alguno considera que no estamos en condiciones de votar hoy porque lo tiene que consultar, se deja para la próxima reunión.

Laura Colladon dice que ella coincide con lo que dijo Liliana Bina, en este tema de definir los parámetros mínimos para el área ambiental. Cree que tienen que ser individuales para cada AIA. Que se vaya tirando ideas durante estos 15 días para ir avanzando. Pregunta si la idea es si se avanza en estos temas se suspenden las negociaciones, hasta tanto se tengan las bases. Ella aprueba de suspender y que se traten los parámetros mínimos al menos de esta AIA que serían estos dos castillos.

Carla Livelli acuerda en que se haga un impasse hasta que se pueda definir los indicadores y coincide con Laura Colladon que hay que ver los indicadores de acuerdo a cada AIA

Ramiro castillo propone votación de que los indicadores base de las AIA sean tratados en la UT.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Eduardo Vega expresa que realmente sean dicho muchas cosas interesantes lo que dice Ana Margonari, Laura Colladon y Liliana Bina . Hay que pedir estos indicadores a la Ut. El proyecto que han presentado es muy grande. El castillo merece que se conserve. La UT tendría que hacer un cuadro comparativo de normativas de la zona en que está el castillo. A partir de ahí podemos ver que es lo que se puede solicitar pero también hay que tener en cuenta, como dijo Liliana Bina, que un castillo rodeado de edificaciones modernas se pierde. En todo loteo se exige el 20% para el uso de espacio verde y de calle. Eso no es una plusvalía, eso ya está contemplado. Es una Ley entonces eso ya no se tiene que considerar como plusvalía. De acuerdo, a los pedido que ha visto de todos los integrantes cree que se va a clarificar mucho más el tema cuando la UT diga en esta zona , esto es lo que se puede hacer.

Marcelo Celoir aclara que a él también le gusta como esta ver la margen forestada, el castillo. Dice que el tema es que ese sector es de los privados. Le parece que la charla que están teniendo es una como una especulación que hasta le avergüenza escuchar. Eso es de un privado que se le quito la posibilidad de hacer algo y ahora le están cobrando para poder hacerlo. Hay que tener en cuenta eso. En todo caso considerarla como AIA si queremos seguir viéndolo así, compremos el lote. Que no se quede como unos especuladores, siempre defendiéndose como que siempre nos van a avanzar los especuladores a nosotros. Él no es un especulador ni un desarrollista, pero hay que ver los dos lados. Siempre del lado de enfrente hay otro. No podemos ponernos por tener el poder, en pedir indiscriminadamente. Con las charlas que hemos tenido tuvo esa sensación.

Gustavo Molina dice que en términos generales acuerda con el planteo de Liliana Bina, pero también no puede dejar de pensar sobre los planteos de Marcelo Celoir, le parece que es una tarea más para los concejales que tal vez tengan que revisar algunas cuestiones también de índole impositiva para este tipo de proyectos. Retrotraerse y hasta tanto el CR de la ciudad resuelva que hacer no cobrarles los impuestos. Es válido lo que se planteó, es cierto a todos les encantaría que se preserve, pero lo tenemos que comprar y todos sabemos que no están los recursos para afrontar semejante gasto. En la Ut en principio y en lo personal no tenía claridad con respecto cuales eran los parámetros si R3 o AIA ahora queda más claro.

Marcela Fernandez dice que básicamente hay que recordar un poquito algunos conceptos que ya dijeron con Laura Colladon la vez pasada con respecto a los intereses individuales. Le parece que el municipio o el gobierno no tiene que tener temor en poner los límites a determinados aspectos de los derechos individuales que por supuesto no deben estar por sobre los colectivos que allí hay un patrimonio histórico cultural patrimonio ambiental. Ese debiera el eje sobre el cual partir para repensar alguna variable de concertación y después mecanismo. El paisaje es una construcción colectiva siempre se debe pensar con este paradigma de construcción colectiva. Entonces no hay que tener tanto miedo a estas premisas antiguas del concepto de propiedad. Hoy concebida con un concepto ecológico ambiental y no tradicional clásica donde soy dueño y hago lo que quiero. Le parece que hay que estudiarlo profundizar como dijo Liliana que lineamiento se tomará, pero sin este temor al privado. Aquí lo público y el interés colectivo va a estar por sobre cualquier individual. Venga el juicio que venga hay argumentos para sostener. Hay muchas herramientas legales para ver si no se puede impedir,

que sea lo más mínimo el impacto y el mayor provecho para la comunidad en cuanto el patrimonio histórico.

Ramiro Castillo dice que coincide con los que dice Marcela Fernandez , no coincide para nada con lo que dice Marcelo Celoir , con respecto a la vergüenza. Le parece desde su perspectiva personal que los intereses colectivos están por encima de los intereses privados Esta discusión que se está dando está acorde a que hoy en día el CPUA está funcionando para que se debatan estos temas y se pueda establecer parámetros que hacen a la planificación y las restricciones que consideran. Se elevarán al CR, se está haciendo uso de las atribuciones. Es nutritivo todo lo que se está hablando, con las distintas visiones de las personas. Comenta que quedan 8 minutos. El quería que se trate el tema de las áreas protegidas, pero ya son las 11. Quedará como primer tema para la próxima reunión.

Liliana Bina solicita que se extienda la reunión.

Se debate.

Se acuerda convocar una próxima reunión por correo electrónico.

Mauro Paladino dice con respecto al Castillo de Garlot se debería tener conciencia que lo que se está buscando en las concertaciones es adquirir el castillo, mas allá de las plusvalías. Para eso sería muy bueno que la Cámara Inmobiliaria dé una valuación de esa propiedad. De la propiedad en total para conocer los valores. Una valuación económica del proyecto. Estaría bueno tener el aporte de constructores para saber el costo, ganancias, plusvalías entre otros y también le parece bueno que las Instituciones hagan su aporte para que sea un tema surgido desde la plenaria, si se libera la costa, si se accede a la costa y si se libera el castillo. Ver porcentajes y demás para que en la próxima plenaria haya concordancia. Es la tercer plenaria que se trata el Castillo Garlot. Hay que agilizar el mecanismo de concertación, para solucionar este tema, para no terminar perdiendo el castillo. Le parece importante que las instituciones hagan opiniones concretas.

Carlos Bartmus acota un punto más de lo que dijo Marcelo Celoir , Mauro Paladino. Para ellos como Colegio le es importante definir las áreas y tener en cuenta los tiempos. Si bien el criterio que ha perdurado siempre en el DEM y en el CR es dilatar los plazos y no definirlos en los proyectos de concertación de todo aquello que va por fuera de lo que establece la norma específica. Se tiene que tener en cuenta, que todas las áreas que fueron incorporadas y las AIA, quedaron establecidas en una ordenanza, pero no se avanzó. Los tiempos corren tanto para un privado como otro. Este no es el primer intento, ya hubo varios proyectos o ante proyectos que fueron presentados en el CPUA y siempre se va con la misma respuesta, desde ese lugar acuerda con lo que dice Marcelo Celoir , se juega un poco y se especula. El éxito del estado en estos casos puntuales se llega poniéndose junto con el privado y llegar a un acuerdo. Como todos los acuerdos son dos las partes que intervienen. Cree que amerita que sean tenidas en cuenta. Agradece y felicita a los que propusieron que el privado esté presente en la UT, buscando llegara una propuesta, algún punto de encuentro Estado y Privado de esta manera poder avanzar en la gestión. La iniciativa es del privado. No hay iniciativa del Estado que está solicitando comprar la propiedad porque sería otra la gestión desde su parte. Hay que trabajar en eso y no dilatarlo en el tiempo, el Privado necesita la respuesta

Se corta el zoom y se da por finalizada la sesión a las 11:05 hrs